

Nom du contrat	Définition	Clause obligatoire 1	Clause obligatoire 2	Clause obligatoire 3	Clause obligatoire 4	Clause obligatoire 5	Clause obligatoire 6	Clause obligatoire 7	Clause obligatoire 8	Clause recommandée 1	Clause recommandée 2	Clause recommandée 3	Clause recommandée 4
Contrat d'études et de conseil	<i>Encadrer une prestation d'analyse, de recommandation ou d'expertise sans obligation de résultat</i>	Identité des parties -> Nom / Raison sociale, Forme juridique, Adresse, SIRET / RCS, Représentant légal, Coordonnées	Objet du contrat -> Décrit la mission d'étude/conseil et les livrables attendus	Durée & planning -> Fixe la période d'exécution et les phases du projet	Obligation de moyens -> Engagement de compétence sans garantie de résultat	Confidentialité -> Protège les informations communiquées	Propriété intellectuelle -> Indique qui détient les droits sur les livrables	Responsabilité & assurances -> Limite responsabilité du consultant	Prix & modalités de paiement -> Tarif, échéances, pénalités éventuelles	Résiliation -> Conditions d'arrêt anticipé et indemnités	Clause de révision des tarifs -> Permet d'ajuster le prix si le projet évolue	Clause de sous-traitance -> Précise si le prestataire peut sous-traiter	Clause de propriété des outils -> Définit qui garde logiciels/méthodes
Contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO)	<i>Accompagner un client dans la définition, le pilotage et le suivi de son projet, sans réaliser lui-même</i>	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Objet & missions AMO -> Liste des tâches : analyse besoins, rédaction cahier des charges, suivi, aide au choix	Exclusion de MOE -> Précise que l'AMO ne réalise pas le projet	Obligation de moyens renforcée -> Engagement de compétence et rigueur	Indépendance -> Garantit l'absence de conflit d'intérêt	Confidentialité -> Engagement sur la discrétion du projet et des données	Responsabilité -> Limites précises (pas responsable des choix définitifs)	Rémunération -> Modalités forfait, temps passé, primes éventuelles	Résiliation -> Conditions de rupture et effets	Clause de reporting -> Fréquence et format des rapports d'avancement	Clause de sous-traitance -> Si l'AMO peut déléguer certaines missions	/
Contrat d'audit informatique	<i>Analyser un système informatique pour évaluer sécurité, conformité, performances ou organisation</i>	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Objet de l'audit -> Domaine audité : sécurité, RGPD, infra, code, process, etc.	Méthodologie & périmètre -> Outils, méthodes, étendue des vérifications	Accès aux systèmes -> Autorisations encadrées et sécurisées	Confidentialité & données sensibles -> Protection stricte des informations collectées	Livrables & rapport d'audit -> Diagnostic + recommandations	Responsabilité limitée -> L'audit ne garantit pas l'absence totale de faille	Prix & modalités -> Modalités de facturation et délai	Résiliation -> Conditions de fin de mission	Clause de suivi post-audit -> Vérification de mise en œuvre des recommandations	Clause de formation -> Formation éventuelle du personnel client	/
Contrat de réalisation / prestation informatique	<i>Encadrer la création d'un logiciel, module, site ou solution technique</i>	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Objet & fonctionnalités -> Décrit les besoins et résultat attendu	Spécifications fonctionnelles/techniques -> Référentiel contractuel obligatoire	Obligation de résultat -> Le prestataire doit livrer la solution conforme	Délais & jalons -> Planning, étapes, validations	Recette & acceptation -> Modalités de test et signature de livraison	Propriété intellectuelle / cession de droits -> Transfert des droits d'exploitation au client	Garantie & maintenance -> Corrections, mises à jour, durée	Responsabilité & assurance -> Encadre les dommages potentiels	Prix & paiement -> Forfait, régie, jalons de paiement	Clause de support technique -> Assistance post-livraison	Clause de sécurité des données -> RGPD, audits, bonnes pratiques
Contrat de concession et de distribution	<i>Autoriser une entreprise à distribuer un produit ou un service dans un territoire donné</i>	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Objet & périmètre territorial -> Zone, produits, exclusivité ou non	Obligations du distributeur -> Promotion, stock, reporting	Obligations du concédant -> Livraison, assistance, garantie	Prix & marges -> Modalités tarifaires et remises	Propriété intellectuelle / marques -> Autorisation d'utilisation de la marque	Non-concurrence -> Restrictions éventuelles	Durée & résiliation -> Conditions d'arrêt	Responsabilité -> Répartition des risques	Clause de reporting commercial -> Suivi ventes, stocks et clients	Clause de révision des conditions -> Ajustement des marges ou tarifs	/
Contrat d'externalisation (outsourcing)	<i>Confier à un prestataire une fonction entière : IT, paie, maintenance, hotline, etc.</i>	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Objet & périmètre externalisé -> Ce qui est confié au prestataire	Niveaux de service (SLA) -> Qualité attendue : disponibilité, délai, performance	Transfert d'actifs/équipe (si applicable) -> Modalités juridiques et RH	Sécurité & confidentialité -> Obligations renforcées, RGPD	Réversibilité -> Restitution des données et retour au client	Prix & facturation -> Abonnements, forfaits, variable	Responsabilité -> Encadre les manquements graves	Durée & résiliation -> Durée souvent longue, préavis	Clause de plan de continuité -> Gestion incidents et risques	Clause de transfert de compétence -> Documentation et formation	/

Conditions Générales de Vente (CGV)	Encadrer les relations de vente avec les clients	Identité du vendeur-> Raison sociale, SIRET, contact	Produits/services vendus-> Description et caractéristiques	Prix & réductions-> Conditions tarifaires	Modalités de paiement-> Délais, moyens, pénalités légales	Livraison-> Délais, transfert risques	Garanties légales-> Conformité et vices cachés	Responsabilité-> Limites précisées	Droit applicable & juridiction-> Lieu du tribunal compétent	Clause de force majeure-> Gestion événements imprévus	Clause de médiation-> Résolution amiable des litiges	/	/
Contrat de confidentialité (NDA)	Protéger les informations échangées entre deux parties	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Définition des informations confidentielles -> Ce qui est protégé	Obligations de non-divulgaration -> Interdiction d'utiliser ou transmettre	Durée -> Pendant la mission et après	Exceptions -> Informations publiques ou déjà connues	Retour/destruction des documents -> À la fin de la relation	Sanctions -> Indemnités en cas de violation	/	Clause de non-sollicitation -> Interdiction d'approcher personnel ou clients	Clause de non-concurrence -> Usage des infos confidentielles	/	/
Loi de sous-traitance 1975	Encadrer la relation donneur d'ordre – sous-traitant pour protéger le sous-traitant	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage -> Validation formelle	Paieement direct du sous-traitant -> Droit au règlement en cas de défaillance du titulaire	Nature des prestations -> Étendue exacte	Prix et modalités de règlement -> Obligatoire légalement	Responsabilité & assurances -> Répartition des risques	/	/	Clause de sous-traitance ultérieure -> Limitation ou délégation possible	/	/	/
Contrat de prêt de matériel	Mettre un équipement à disposition gratuitement ou temporairement	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Description du matériel prêté -> Type, état, numéro de série	Durée du prêt -> Début, fin, prolongation	Usage autorisé -> Restrictions d'utilisation	Responsabilité du bénéficiaire -> Dommages, perte, vol	Restitution -> État attendu et vérifications	/	/	Clause d'assurance supplémentaire -> Couverture complémentaire facultative	/	/	/
Contrat de prestation intellectuelle	Encadrer une prestation reposant sur une expertise (développeur, consultant, designer...)	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Objet & périmètre de la mission -> Tâches précises	Obligation de moyens -> Engagement de compétence	Propriété intellectuelle -> Cession ou licence sur les livrables	Confidentialité -> Données et documents	Prix & facturation -> Temps passé ou forfait	Responsabilité -> Limites	Résiliation -> Conditions départ	Clause de sous-traitance -> Autorisation éventuelle	Clause de reporting -> Suivi des missions	/	/
Devoir de vigilance & Loi Sapin II	Imposer des obligations éthiques et anti-corruption dans les contrats avec partenaires	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Respect des lois anticorruption -> Engagement de conformité Sapin II	Code de conduite & éthique -> Adhésion obligatoire	Mécanisme d'alerte -> Signalement interne	Contrôles & audits -> Droit de vérifier la conformité	Résiliation pour manquement éthique -> Clause obligatoire	/	/	Clause de formation interne -> Sensibilisation des employés	/	/	/
Conditions Générales d'Achat (CGA)	Encadrer l'achat de biens et services côté acheteur	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Objet & champ d'application -> Relations fournisseur/acheteur	Commande & acceptation -> Processus contractuel	Prix & facturation -> Pièces, délais, pénalités	Livraison & réception -> Modalités et contrôles	Qualité & conformité -> Exigences techniques	Assurance & responsabilité -> Garanties du fournisseur	Confidentialité & propriété intellectuelle -> Protection des infos et droits	Clause de suivi fournisseurs -> Évaluation continue	Clause de révision des conditions -> Ajustements possibles	/	/
Contrat de cession de droits	Transférer des droits d'auteur (logiciels, contenus, créations...)	Identité des parties -> Comme ci-dessus	Œuvre cédée -> Description précise	Droits transférés -> Reproduction, représentation, adaptation, etc.	Étendue territoriale -> France, Europe, monde	Durée de cession -> Fixée obligatoirement	Rémunération -> Montant, forfait ou proportionnel	Garanties -> Contre contrefaçon, originalité	/	Clause de maintenance & mises à jour -> Si logiciel ou contenu évolutif	Clause de confidentialité -> Protection des informations liées à l'œuvre	/	/

